

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-091	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	시정(환수), 주의, 통보(일반)		
관 계 부 서	△△실(◆◆팀), ○○처(◇◇팀), ○○처(◇◇팀, ◇◇팀), ○○처(◇◇팀), ○○처(◇◇팀, ◇◇팀)		
제 목	건설사업관리(감리)용역 대가지급 처리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○처(△△△팀)는 “▲▲▲▲ 건설사업관리용역”을, ○○처(◇◇팀, ◇◇팀)는 “◆◆◆◆ 건설사업관리용역”과 “○○○○ 건설사업관리용역”을, ○○처(△△△팀)는 “▽▽▽▽ 감리용역”을 ○○처(△△팀, △△팀)는 “☆☆☆☆ 감리용역”과 “★★★★ 감리용역”을 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

1) ○○처, ◆◆처

건설사업관리용역의 대가(직접인건비)는 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」(국토부고시) 제10조(직접인건비 산출)에 따라 총 건설사업관리기술 자수에 매년 공표되는 노임가격(일임금액)을 곱하여 산출하도록 되어 있고, 대가(기성 및 준공금액)지급 시에는 해당 건설사업관리용역 과업내용서 ‘기성 및 준공금액 지급’ 기준 등에 따라 실제 투입된 일수에 노임(일임금액)을 곱하는 방식으로 대가를 산출하여 지급하도록 되어있다.

2) ☆☆처, ◇◇처

감리용역의 대가(직접인건비)는 「전력기술관리법 운영요령」(산업통상자원부고시) 제26조(직접인건비)에 따라 투입되는 감리원수에 매년 공표되는 노임가격(일임금액)을 곱하여 산출하며, 대가(기성 및 준공금액)지급 시에는 해당 감리용역 과업내용서의 직접인건비 정산 기준에 따라 실제 투입일수에

따라 정산 지급하도록 되어있다.

따라서 담당부서는 용역 대가가 적정하게 지급될 수 있도록 대가(기성 및 준공금액) 산정 시 출근부 자료를 근거로 한 실제 투입 인원수(인·월)에 계약 단가(일임금×22일)를 곱하여 산출한 금액을 지급하여야 할 것이다.

※ 예시) 월 21일 근무시 (21일÷22일)×계약단가(일임금×22일)를 대가로 지급

3. 감사결과 확인된 문제점

1) ◇◇처(●●팀)

그런데 ◇◇처(●●팀)는 상기 건설사업관리용역의 기성대가 지급 시 과업내용서(계약문서)에 명시된 실근무일(월 22일 기준)을 투입 인·월로 계산하여 대가를 지급하지 않고, 매달 1인·월¹⁾을 근무실적으로 인정하여 투입 인원수를 산정한 후 대가를 지급하였다.

그러나 상기 용역의 기성 대가를 과업내용서의 정산기준대로 재산정 할 경우 기성대가는 아래 [표 2]와 같이 조정됨을 확인할 수 있다.

[표2] 기성대가 재산정 결과(●●팀)

(단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	2,306,700,000	2,282,875,999	-23,824,000

2) ★★처(★★팀, ○○팀)

★★처 ★★팀과 ○○팀은 상기 건설사업관리용역에 대해서 기성대가 지급 시 과업내용서에 명시된 실근무일(월 22일 기준)을 투입 인·월로 계산하여 대가를 지급하지 않고 매달 1인·월을 근무실적으로 인정하여 투입 인원수를 산정한 후 대가를 지급하였다.

그러나 상기 용역의 기성 대가를 과업내용서의 정산기준대로 재산정할 경우 기성대가는 아래 [표 3, 4]와 같이 조정됨을 확인할 수 있다.

1) 1인·월 : 인력이 투입되는 용역에서 대가 산정 시 1인이 1개월 투입된다는 의미의 근무일수

[표3] 기성대가 재산정 결과(★★팀)

(단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	915,200,000	908,455,475	-6,744,525

[표4] 기성대가 재산정 결과(⊙⊙팀)

(단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	5,489,200,000	5,299,259,000	-189,941,000

3) ☐☐처(☐☐팀)

☐☐처(☐☐팀)는 상기 감리용역의 대가 지급 시 과업내용서에 따라 감리원의 실제 투입일수를 계산하여 대가를 지급하지 않고 만근 시 1인·월을 근무실적으로 인정하여 투입 인원수를 산정하였다.

이를 과업내용서의 정산기준대로 재산정할 경우 기성대가는 아래 [표 5]와 같이 조정됨을 확인할 수 있다.

[표5] 기성대가 재산정 결과(☐☐팀)

(부가세포함, 단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	2,607,150,000	2,581,320,000	-25,830,000

4) ☐☐처

☐☐처(⊙⊙팀, ●●팀)도 상기 감리용역의 대가 지급 시 과업내용서에 따라 감리원의 실제 투입일수를 계산하여 대가를 지급하지 않고 만근 시 1인·월을 근무실적으로 인정하여 투입 인원수를 산정하였다.

이를 과업내용서의 정산기준대로 재산정할 경우 기성대가는 아래 [표 6, 7]과

같이 조정됨을 확인할 수 있다.

[표6] 기성대가 재산정 결과(○○팀)

(부가세포함, 단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	1,539,103,803	1,523,565,747	-15,538,056

[표7] 기성대가 재산정 결과(●●팀)

(부가세포함, 단위 :원)

구분	당초	재산정	증감
합 계	561,284,233	557,325,816	-3,958,417

위와 같은 과다한(계약조건 기준) 용역대가 지급 처리는 업무담당자가 해당 용역의 계약문서인 과업내용서의 정산 조건을 명확하게 적용하지 않았기 때문이다.

아울러, ㉠㉡처의 “◇◇◇◇ 감리용역”과 “☆☆☆☆ 감리용역”을 비롯한 대부분의 감리용역 과업내용서의 경우, “상주감리원의 휴가는 근무일수에 산입하지 않는 것을 원칙으로 한다”라고 명시한 후 단서 조항으로 “유급휴가 시에는 근무일수로 적용한다”라고 되어있어, 상주감리원 휴가의 대가 인정 여부 해석에 있어서 논란이 될 소지가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

1) ◇◇처(●●팀)는 ○○○○ 건설사업관리 용역의 직접인건비 단가는 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」에 따라 1개월을 22일을 기준으로 (인·월) 예정가격이 작성되었으며, 건설기술인 투입 배치 계획에 따라 1개월 전체 근무 시 1인·월(22일)에 해당하는 근무실적으로 인정하여 기성대가가 지급되었다고 하였다.

2) ★★처(★★팀)는 과업내용서 ‘기성 및 준공금액 지급’에 의거 1개월을

22일 기준으로 하여 투입대가를 산출 및 지급(단, 휴가 또는 질병 등에 의한 미투입 시 감액정산 시행)하였다고 하였다.

3) ★★처(◇◇팀)는 과업내용서 ‘15. 기성 및 준공금액 지급’ 가항에 의거 1개월을 22일 기준으로하여 투입대가를 산출 및 지급하였다고 하였다.

4) ▣▣처(⊠⊠팀)는 감리용역 대가 지급은 유권해석 자료를 참고하여 만근 시 1인·월을 대가로 인정하였다고 하였다.

5) ▮▮처(⊙⊙팀, ▽▽팀)는 해당 감리용역은 관련법령의 대가산정 기준을 준용하여 대가산정 및 계약되었으며, 동 법상에는 만근 시 실제 투입일수가 대가산정 기준인 평균근무일수를 초과하거나 부족한 월에 대한 기성정산 기준이 없다고 하였다.

이에 따라, “전력기술관리법”(산자부, 한국전기기술인협회) 및 “엔지니어링사업 대가의 기준”(산자부, 한국엔지니어링협회) 등의 유권해석 사례집에 근거하여 만근 시 1인·월을 근무실적으로 인정하고 대가를 지급하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(◇◇처장, ★★처장, ▣▣처장, ▮▮처장)은 상기 건설사업관리 및 감리 용역에 대해서 과다하게 지급된 아래 기성 대가를 「환수」하시기 바라며, 우리공사의 일관된 용역대가 지급이 이루어질 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (시정(환수))

(부가세포함, 단위 :원)

담당		용역명	환수 금액
⊙⊙처	●●팀	▽▽▽▽▽ 건설사업관리용역	23,824,000
★★처	★★팀	⊙⊙⊙⊙⊙ 건설사업관리용역	6,744,525
	⊠⊠팀	◇◇◇◇◇◇◇ 건설사업관리용역	189,941,000
▶▶처	▮▮팀	☆☆☆☆☆ 감리용역	25,830,000
▽▽처	⊙⊙팀	★★★★★ 감리용역	15,538,056
	⊙⊙팀	◆◆◆◆◆ 감리용역	3,958,417
합 계			265,835,998

② 사장(⊙⊙⊙⊙⊙장)은 건설사업관리 및 감리 용역 기성 산출내역 검토를

소홀히 하여 대가를 과다하게 지급한 관련자에 대해 인사규정에 의거 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

③ 사장(☐☐처장)은 감리용역 상주감리원의 휴가에 대한 대가 인정 기준을 명확히 하여 합리적인 감리용역 대가가 지급될 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략